



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2026-86-SI-INTEN

Buenos Aires, Jueves 22 de Enero de 2026

Referencia: Expediente N° EX-2025-00265260-SI-SDMEYA - Redeterminación de Precios de la Licitación Pública N° 17/2008 para la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA EN TODO EL ÁMBITO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

VISTO los Decretos Nros. 1113/2008, 1566/2008, 513/2009, 982/2009, 1142/2009, 2839/2009, 2931/2009, 1656/2010, 1856/2010, 2495/2010, 2280/2011, 602/2012, 1991/2012, 1268/2013, 3307/2013, 916/2014, 2438/2014, 4196/2014, 1734/2015, 282/2016, 2165/2016, 3204/2016, 3292/2016, 602/2017, 2462/2017, 3104/2017, 1000/2018, 1731/2018, 2683/2018, 9/2019, 402/2019, 828/2019, 1237/2019, 2288/2019, 21/2020, 1672/2020, 1866/2020, 810/2021, 1052/2021, 1683/2021, 1757/2021, 836/2022, 1354/2022, 1846/2022, 2035/2022, 2131/2022, 2293/2022, 447/2023, 1414/2023, 1658/2023, 2016/2023, 2272/2023, 19/2024, 245/2024, 732/2024, 1677/2024, 1807/2024, 149/2025, 266/2025, 529/2025 y 656/2025, los Expedientes Nros. 4243/2009, 4523/2009, 16902/2017, 17916/2018, 16236/2019, 11031/2020, 6923/2021, 14524/2021, 14775/2022, 16106/2023 y 5229/2008 (Cuerpos 0 a 5 – Alcances 1 a 68), EX-2025-00036565-SI-SDMEYA, EX-2025-00083987-SI-SDMEYA, EX-2025-00141714-SI-SDMEYA y EX-2025-00265260-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que por Decreto N° 1113/2008 se realizó el llamado a la Licitación Pública N° 17/2008 para la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA EN TODO EL ÁMBITO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”;

Que por Decreto N° 982, de fecha 24 de abril de 2009 (Expediente N° 4523/2009), se dispuso la contratación de las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, C.U.I.T. N° 30-69724712-9, por las tareas inicialmente previstas, más la limpieza de sumideros y mantenimiento de espacios verdes, por el término de seis (6) meses, prorrogado para los sucesivos ejercicios fiscales;

Que por Decreto N° 602/2017 se aprobó el acuerdo por el cual se estableció la utilización de los índices publicados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para la determinación del gatillo establecido en el punto 1.2.7.4.2 del contrato;

Que por Decreto N° 828/2019, se aprobó el Acta de Readecuación Económica Financiera Contractual;

Que por Decreto N° 1725/2023 (Expediente N° 9835/2023), se modificó el Plan de Trabajo, incorporándose el servicio “Sistema de Carga y Descarga Bilateral de Contenedores de tres metros cúbicos (3 m³) de Capacidad y Servicio de Limpieza y Lavado de Cestos Papeleros”, conforme lo dispuesto por artículo 2.1.9 del Pliego de Bases y Condiciones;

Que la contratación fue oportunamente prorrogada mediante los Decretos Nros. 1237/2019, 21/2020, 1672/2020, 1866/2020, 810/2021, 1683/2021, 1757/2021, 2293/2022, 2272/2023, 1807/2024 y 1507/2025, encontrándose

vigente la última de dichas prórrogas hasta el día 31 de diciembre de 2026, inclusive;

Que por Decreto N° 1559/2025, se autorizó el último reconocimiento por incrementos de los costos, a partir del 1° de julio de 2025, estableciéndose los siguientes valores: a) Servicio N° 1 (Recolección): Pesos Sesenta y Seis Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Dos con Sesenta y Ocho Centavos (\$66.263.392,68.-), IVA incluido; b) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): Pesos Cinco Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Veintisiete con Cincuenta y Nueve Centavos (\$5.995.227,59.-), IVA incluido; y c) Servicio N° 3 (Barrido): Pesos Once Millones Ochenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete con Ochenta y Un Centavos (\$11.089.187,81.-), IVA incluido;

Que, desde entonces, no se han autorizado nuevas recomposiciones en los precios de los servicios objeto del presente contrato, habiendo las empresas contratistas consignado, a la fecha, en los recibos de pago emitidos a favor del Municipio, la correspondiente reserva respecto de la eventual solicitud de los ajustes que pudieran corresponder;

Que, por Expediente N° EX-2025-00265260-SI-SDMEYA, con fecha 11 de noviembre de 2025, las empresas adjudicatarias solicitaron una nueva redeterminación de los valores contractuales al mes de octubre de 2025, en virtud del incremento de los costos de los insumos principales vinculados a la prestación y de los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los cuales han generado un desequilibrio en la ecuación económico-financiera del contrato;

Que, en consecuencia, la Comisión Asesora Permanente de Licitaciones Públicas efectuó el análisis económico mediante su informe IF-2026-00037032-SI-JGAB, de fecha 15 de enero de 2026;

Que la citada Comisión ha expresado en distintas oportunidades que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio, a efectos de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad patrimonial de la adjudicataria y, consecuentemente, de los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada por las adjudicatarias, recomendando, en forma unánime, autorizar el reconocimiento de los siguientes valores en los servicios prestados y a prestar, a partir del 1° de octubre de 2025, por todo concepto: i) Servicio N° 1 (Recolección): Pesos Setenta y Un Millones Doscientos Diecisiete Mil Novecientos uno con Veinticuatro Centavos (\$71.217.901,24.-), IVA incluido; ii) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): Pesos Seis Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Ochenta y Seis con Setenta y Un Centavos (\$6.460.386,71.-), IVA incluido; y iii) Servicio N° 3 (Barrido): Pesos Once Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con Cuarenta y Nueve Centavos (\$11.846.244,49.-), IVA incluido;

Que el reconocimiento efectuado resultará de aplicación a todas las ampliaciones y prórrogas autorizadas para el contrato, debiendo la prestataria integrar la garantía correspondiente;

Que las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, C.U.I.T. N° 30-69724712-9, deberán renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios u otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante los períodos de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Expediente N° EX-2025-00265260-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato y su prórroga;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones referentes a la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA” (Licitación Pública N° 17/2008), a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, C.U.I.T. N° 30-69724712-9, para los servicios devengados a partir del 1° de octubre de 2025, estableciéndose los siguientes valores: *a)* Servicio N° 1 (Recolección): Pesos Setenta y Un Millones Doscientos Diecisiete Mil Novecientos uno con Veinticuatro Centavos (\$71.217.901,24.-), IVA incluido; *b)* Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): Pesos Seis Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Ochenta y Seis con Setenta y Un Centavos (\$6.460.386,71.-), IVA incluido; y *c)* Servicio N° 3 (Barrido): Pesos Once Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con Cuarenta y Nueve Centavos (\$11.846.244,49.-), IVA incluido. El presente reconocimiento resultará de aplicación a todas las ampliaciones y prórrogas autorizadas para el contrato, debiendo la prestataria integrar la garantía correspondiente.-

ARTÍCULO 2°.- Las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., C.U.I.T. N° 30-69724712-9, con la notificación del presente, renuncian a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por este decreto y hasta la finalización del contrato.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2026.01.22 15:28:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2026.01.22 15:36:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.01.22 16:29:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro